



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA CAPITAL
GABINETE DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

Processo: 0805296-70.2023.8.14.0301

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: Nome: LEILA DO SOCORRO BRAGA DA SILVA

Endereço: Vila Souza, Cidade Velha, BELÉM - PA - CEP: 66023-080

RÉU: Nome: Multimarcas Administradora de Consorcios LTDA

Endereço: Domingos Marreiros, 1792, Rua Domingos Marreiros 1260, Umarizal, BELÉM - PA - CEP: 66055-974

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por **LEILA DO SOCORRO BRAGA DA SILVA** e **MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.**, em face da sentença de ID 134936821, nos quais se alegam contradições e erros materiais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante **LEILA DO SOCORRO BRAGA DA SILVA** alega que a sentença deixou de considerar a abusividade da retenção de valores pagos a título de seguro, fundo de reserva e multa contratual sem a devida comprovação de prejuízo ao grupo consorcial. Requer a correção da decisão para que se declare a nulidade dessas cláusulas e se determine a devolução integral dos valores retidos, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora.

A embargante **MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.**, por sua vez, alega a existência de erro material quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que foram fixados sobre o valor da causa, quando o correto seria sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Relatados, passo a decidir.

II.1 – DOS EMBARGOS OPOSTOS POR LEILA DO SOCORRO BRAGA DA SILVA

Verifica-se que a sentença embargada não analisou a abusividade da retenção dos valores pagos a título de seguro, fundo de reserva e multa contratual, conforme os artigos 51, IV, e 53, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, assiste razão à embargante quanto à necessidade de correção da sentença para declarar nulas as referidas cláusulas contratuais, determinando a devolução dos valores retidos, devidamente corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação.

II.2 – DOS EMBARGOS OPOSTOS POR MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Em relação ao pedido da embargante MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., verifica-se que houve erro material quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

A sentença fixou os honorários advocatícios sobre o valor da causa, quando, em se tratando de sentença condenatória, o correto é que a fixação se dê sobre o valor da condenação, conforme disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

Assim, acolho os embargos para determinar que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o valor da condenação, conforme o critério estabelecido no dispositivo legal mencionado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração opostos por LEILA DO SOCORRO BRAGA DA SILVA e MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., para:

a) Declarar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem a retenção de valores a título de seguro, fundo de reserva e multa contratual, determinando a devolução integral dos valores retidos, devidamente corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação;

b) Determinar que os honorários sucumbenciais sejam calculados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, 14 de maio de 2025

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Praça Felipe Patroni, S/N, FÓRUM CÍVEL - 2º ANDAR, Cidade Velha, BELÉM - PA - CEP: 66015-260